

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2312/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายคำนึ่ง แข่งขัน

จำเลย

นายคำนึ่ง แข่งขัน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฯพิพากษาแก้จากริบของกลางเป็นไม้ริบของกลาง จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อยและศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปีปรากฏว่าฎีกาของจำเลยแม้อ้างว่าเป็นข้อกฎหมาย แต่เนื้อหาเป็นการคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลล่างวินิจฉัยคดีโดยฝ่าฝืนต่อพยานหลักฐานในสำนวน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้วินิจฉัยต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 81)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,15,66 วรรคหนึ่ง,102ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ฯลฯ จำคุกกระทงละ 5 ปีรวมจำคุก 10 ปี คำรับของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน และให้ริบของกลางยกเว้นธนบัตรของกลางคืนเจ้าของ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รับรถจักรยานยนต์ของกลาง
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 80)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

จำเลยฎีกาว่าพยานหลักฐานตามที่โจทก์นำสืบมาไม่น่าเชื่อเป็นฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกาว่าพยานหลักฐานตามที่โจทก์นำสืบมาไม่น่าเชื่อเป็นฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ